

1500828-30.2019.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... consistente em condenação por tráfico de entorpecentes (Processo nº 0004544-17.2014 - fls. 42), a qual fica compensada com a confissão. Assim, a pena permanece inalterada. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Considerando que o réu confessou o delito, que foi cometido sem violência ou grave ameaça, fixo o regime inicia semiaberto, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500828-30.2019.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2169150/2019 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5708132 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5804/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2169150 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5804/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2169150 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5804/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Fernando Pelicer Torres

Vítima:

Luan Sabino

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PAZ, 1095 - sm porecatu

JARDIM AMERICA - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15055500Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DISE- DEL.SEC.S.JOSE RIO PRETOTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária Masculina de FloríneaArt. 155 "caput" do(a) CPArt. 155 "caput" do(a) CPTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Presídio de Frutal/MGTipo de prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: Penitenciária Masculina de Florínea

Aos 06/06/2022, às 16:50h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu, Jose Fernando Pelicer Torres, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando continuidade a instrução criminal o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ FERNANDO PELICER TORRES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incursos no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 11h26, no Supermercado Porecatu, sito à Avenida Nossa Senhora da Paz, n. 1095, Jardim América, nesta Cidade e Comarca, o réu subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta, marca gallo, cor vermelha, pertencente à vítima L.S. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 08) e auto de avaliação (fls. 84/85). A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2019 (fls. 95/96). O réu foi citado (fls.109) e apresentou resposta à acusação (fls. 118). Iniciada a instrução processual, foram inquiridas as testemunhas PM - Aislan Ariel e Eliana Aparecida. As partes desistiram da oitiva da vítima e do PM - André Evangelista, o que foi homologado (fls. 182). Nesta data, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação dele nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08) e auto de avaliação (fls. 84/85), bem como pela prova oral colhida. A autoria é certa. O réu, em solo policial (fls. 10) e em Juízo, confessou os fatos. Disse que passava pelo local quando viu a bicicleta e ninguém por perto, decidindo furtá-la para vender e, com o dinheiro, adquirir pedras de crack. Alega ser viciado em crack. Quando já estava conduzindo a bicicleta, foi abordado por um rapaz e um garoto que afirmaram serem os donos do objeto, pelo que parou e a entregou a eles. A polícia militar foi acionada e o interrogado ficou no local esperando a chegada deles para prestar esclarecimentos. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas. A vítima L.S., não foi ouvida na fase policial por ser menor de 17 anos (fls. 05). Os policiais militares André e Aislan, em solo policial (fls. 03/05 e 06), narraram que foram acionados via Copom sobre um furto de uma bicicleta ocorrido no estacionamento do Supermercado Porecatu. Segundo o COPOM, a vítima, com o auxílio de um cliente, seguiu o furtador e o abordou. Ao chegarem no local, identificaram a vítima, que já estava na posse da bicicleta, e o réu, que estava sentado na calçada. Ouviram as partes. Após, deram voz de prisão ao réu e o conduziram até a Central de Flagrantes. Em juízo o policial Aislan narrou os fatos no mesmo sentido. A testemunha Eliana, em solo policial (fls. 07), bem como em juízo, narrou que é fiscal de caixa do supermercado Porecatu. Na ocasião dos fatos, estava na frente dos caixas, próximo à entrada do estabelecimento. Um cliente desconhecido chamou a depoente e disse que um indivíduo tinha subtraído uma bicicleta do estacionamento. O cliente indicou a direção que o furtador havia tomado. A depoente imediatamente avisou o empacotador L.S., proprietário do bem. Apontou o rumo que o furtador tomou e a vítima saiu à sua procura. Soube que a vítima, junto de um terceiro, localizou o réu na posse da bicicleta. Detiveram-no e acionaram a Polícia Militar. Ve-se, pois, que a confissão do réu vem corroborada pelas narrativas da vítima e das colegas de trabalho, que confirmam a existência da subtração e de suas circunstâncias. Os policiais militares relataram os fatos no mesmo sentido. É incontroverso que a res furtiva, a qual antes estava no estacionamento do supermercado, foi localizada em poder do réu. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal,

observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por furto e roubo (Processo nº 0003221-34.2008 - fls. 43/44; Processo nº 0046068-54.2008 - fls. 44). Assim, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, consistente em condenação por tráfico de entorpecentes (Processo nº 0004544-17.2014 - fls. 42), a qual fica compensada com a confissão. Assim, a pena permanece inalterada. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Considerando que o réu confessou o delito, que foi cometido sem violência ou grave ameaça, fixo o regime inicial semiaberto, em vista dos maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu JOSÉ FERNANDO PELICER TORRES como incurso no art. 155, caput, do Código Penal; às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto. Ausentes os requisitos da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condono os réus nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do CPC. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comuniquem-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.